CONTRATO OCS Nº 027/2024
CONTRATO SAP Nº 4400005769

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A,** com sede na Rua Dona Gercina Borges Teixeira, n° 62, Quadra F 17, Lote 27, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74.083-012, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 09.461.647/0001-95, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 013/2023 - **BNDES**, autorizado em 17/11/2023, por intermédio da IP ATI/DESET nº 012/2023, de 07/11/2023, conforme previsão orçamentária sob as rubrica n° 3101700030 e 3101700040, centro de custo nº BN00004000 - CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de emissão de certificados digitais de clientes e servidores, em lotes, sendo: lote IV - certificados digitais Open Finance e SPB (A1) e lote V - certificados digitais padrão ICP-Brasil do módulo de compensação de boletos de pagamento - CMP, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2023 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, com o apoio de membros da Equipe Técnica, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 60.100,00 (sessenta mil e cem reais), sendo até R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) referentes ao lote IV e R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) referentes ao lote V, conforme as propostas apresentadas (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último

documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sétimo

Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base

nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Oitavo

Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Nono

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:
I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e
IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Primeiro

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Segundo

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quarto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 02/01/2024, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:
I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e
III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:
I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;
II. caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento e nas Especificações Técnicas;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo respectivo objeto contratado, não podendo, em qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas ocorridos na execução do serviço;

XIII. a Contratada deverá informar o telefone direto e e-mail para comunicação com o preposto em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato;
XIV. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante), cuja minuta é apresentada no Edital, assinado por seus representantes legais;
XV. aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:
I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;
II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;
III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores, todos os profissionais envolvidos na execução do objeto e eventuais subcontratados pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes;
V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;
VI. informar imediatamente ao **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e
VII. notificar imediatamente o **BNDES** sobre qualquer investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores,

diretores, prepostos, empregados, representantes ou terceiros a seu serviço, incluindo subcontratados, referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:
I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;
II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;
III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias finalidades, o **BNDES** não será considerado “Controlador de Dados Pessoais” e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação;

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados;

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais;

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas;

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada;

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro

As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado “Controlador de Dados”, e o **CONTRATADO** “Operador” ou “Processador de Dados”, salvo nas

situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Rogério De Castro Melo, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviços da ATI/DESIS4/GFIS, ou seu substituto, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

IV. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

V. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VI. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo
A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO
É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro
É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:
I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:
I. advertência;
II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:
I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:
I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:
I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;
II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;
VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;
X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da

Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;
XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Juliane Fonseca e Silva, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. Prestação de serviços continuados para emissão de certificados digitais de clientes e servidores, pelo prazo de 60 (sessenta meses).

1.2. Lote I: Certificados digitais padrão ICP-Brasil (A1 e A3) servidores e serviços

Tabela 1- Lote I

Id	Descrição do certificado	Quantidade
1	Certificado digital e-Social (A1)	Até 40
2	Certificado digital e-CNPJ (A3)	Até 120
3	Visitas solicitadas	Até 30

1.3. Lote II: Certificados internacionais SSL para uso em servidores Web

Tabela 2-Lote II

Id	Descrição do certificado	Quantidade
1	Certificado digital internacional SSL OV (*Organization Validation*) *Wildcard*	Até 30
2	Certificado digital internacional SSL OV (*Organization Validation*) de propósito específico	Até 100
3	*SAN (subject alternative name)* para certificado digital internacional SSL OV	Até 140
4	Certificado digital internacional SSL EV (*Extended Validation*) de propósito específico	Até 20

1.4. Lote III: Certificados digitais padrão ICP-Brasil pessoa física

Tabela 3- Lote III

Id	Descrição do certificado	Quantidade
1	Certificado digital e-CPF (A3)	Até 1.500
2	Certificado digital e-CPF em nuvem (A3)	Até 2.500
3	Renovação de certificado digital e-CPF (A3)	Até 750
4	Visitas solicitadas	Até 60

1.5. Lote IV: Certificados digitais *Open Finance* e SPB (A1)

Tabela 4- Lote IV

Id	Descrição do certificado	Quantidade
1	Certificado digital SSL de Servidor ICP-Brasil (A1)	Até 15
2	Certificado digital SSL de Cliente (transporte) ICP-Brasil (A1)	Até 10
3	Certificado digital para Assinatura ICP-Brasil (A1)	Até 10
4	Certificado digital SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro (A1)	Até 20
5	Visitas solicitadas	Até 20

1.6. Lote V: Certificados digitais padrão ICP-Brasil do Módulo de compensação de boletos de pagamento – CMP

Tabela 5- Lote V

Id	Descrição do certificado	Quantidade
1	Certificado digital Módulo de compensação de boletos de pagamento - CMP (A1)	Até 20
2	Visitas solicitadas	Até 10

1.7. Lote VI: Certificados digitais padrão ICP-Brasil (A1) servidores e serviços

Tabela 6 - Lote VI

Id	Descrição do certificado	Quantidade
1	Certificado digital FGC - Fundo Garantidor de Crédito (A1)	Até 20
2	Certificado digital Cadastro Positivo (A1)	Até 20
3	Certificado digital Infoconv (A1)	Até 20
4	Visitas solicitadas	Até 10

2. UNIDADES FUNCIONAIS DO BNDES

2.1. Os escritórios do **BNDES** listados na tabela abaixo serão denominados, doravante, para simplificar, como Unidades Funcionais (individualmente ou em conjunto).

Tabela 7- Unidades funcionais

Unidades Funcionais
A. Rio de Janeiro **EDSERJ** - Edifício de Serviços do **BNDES** Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
B. São Paulo **DESUL** – Departamento Regional Sul Av. Presidente Juscelino Kubitsheck 510, 5º andar Vila Nova Conceição, - CEP: 04543-906 – São Paulo - SP
C. Brasília **DEREG** – Departamento de Relações com o Governo Centro Empresarial Parque Cidade, Torre C, 12° andar Setor Comercial Sul - SCS B, Quadra 09, Lote C - CEP: 70308-200 – Brasília - DF
D. Recife **DENOR** – Departamento Regional Nordeste Rua Padre Carapuceiro 858, Boa Viagem Centro Empresarial Queiroz Galvão, Torre Cícero Dias, 18º e 19º andar CEP: 51020-280 – Recife - PE

2.2. Durante a vigência do **CONTRATO** o **BNDES** poderá alterar o endereço de suas unidades funcionais dentro do mesmo município, sem prejuízo ao serviço de emissão de certificados prestado pela **CONTRATADA.**

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. Nessa especificação, a expressão certificado tipo A1, ou simplesmente A1, se refere a certificados assinados que ficam armazenados no próprio computador. Já os certificados tipo A3, ou simplesmente A3, se referem a certificados assinados que ficam armazenados em mídias portáteis, como *tokens* USB ou nuvem.

3.2. Para efeitos dessa especificação, os certificados tipo A1 possuem validade de 1 (um) ano e certificados tipo A3 possuem validade de 3 (três) anos a partir da sua emissão.

3.3. **Lote I: Certificados digitais padrão ICP-Brasil (A1 e A3) servidores e serviços**

3.3.1. Certificado digital e-Social (A1)

3.3.1.1. Certificados digitais de pessoa jurídica para uso com o e-Social – Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, tipo A1, padrão ICP-Brasil;

3.3.1.2. O Certificado Digital deve atender às especificações do "Manual de Orientação do e-Social"[1].

3.3.2. Certificado digital e-CNPJ (A3)

3.3.2.1. Certificados digitais de cliente pessoa jurídica, tipo A3, padrão ICP-Brasil;

3.3.2.2. Cada certificado e-CNPJ, padrão ICP-Brasil, deverá ser fornecido em um *token* USB com garantia de 3 (três) anos e o respectivo software de funcionamento para Windows 10 e Windows 11, ou superior, de 32 e 64 bits (drivers, bibliotecas CSP e PKCS#11 e utilitários de gerenciamento de certificados).

3.3.2.3. Gestão dos tokens no BNDES

3.3.2.3.1. Visando promover a emissão remota dos certificados via web ou por videoconferência, a Contratada poderá manter, a seu critério, durante a vigência contratual, um estoque de tokens novos sob a guarda do BNDES. A gestão desse tokens será conforme o estabelecido no item 3.9.

3.3.3. Visitas solicitadas

3.3.3.1. Nas emissões dos certificados desse lote, o BNDES pode solicitar, a seu critério, a realização de visitas técnicas presenciais para atendimento de seus usuários. Essas visitas solicitadas devem ser realizadas conforme o item 3.10.

[1] https://www.gov.br/esocial/pt-br/documentacao-tecnica/manuais/mos-s-1-1.pdf

3.4. Lote II: Certificados internacionais SSL para uso em servidores Web

3.4.1. Os certificados devem possuir criptografia de 256 bits e chave RSA de 2048 bits e serem instaláveis em quantidade ilimitada de servidores;

3.4.2. Os Certificados Digitais devem ser emitidos por uma Autoridade Certificadora que seja reconhecida, por padrão, sem a necessidade de nenhuma intervenção manual do usuário com navegadores de mercado, utilizados em computadores e dispositivos móveis.

3.4.3. Certificado digital internacional SSL OV *Wildcard*

3.4.3.1. O certificado digital deverá ser internacional OV (*Organization Validation*), tipo *Wildcard*, que permita a certificação de uma quantidade ilimitada de subdomínios de um único domínio, com apenas um certificado.

3.4.4. Certificado digital internacional SSL OV de propósito específico

3.4.4.1. O certificado digital deverá ser internacional SSL OV, de propósito específico, para atender domínios específicos, como por exemplo, bndes.gov.br.

3.4.4.2. Todo certificado emitido deve possuir, por padrão, um SAN (S*ubject Alternative Name)* com o mesmo CN do certificado, sem a necessidade de aquisição de um SAN adicional.

3.4.4.3. Os certificados internacionais de propósito específico devem permitir a inclusão de nomes adicionais (*SAN - Subject Alternative Name)*, conforme item 3.4.5, que serão informados pelo BNDES no momento do pedido do certificado;

3.4.5. SAN (*Subject Alternative Name*) para certificado digital internacional SSL OV

3.4.5.1. A contratada deve disponibilizar ao BNDES a opção de adicionar nomes SAN (S*ubject Alternative Name)* nos pedidos dos certificados internacionais SSL OV de propósito específico, definidos no item 3.4.4

3.4.5.2. Assim, para um dado pedido desse tipo de certificado, o custo do pedido deverá corresponder ao custo do certificado SSL base (item 3.4.4), adicionado do custo combinado da quantidade de SAN (item 3.4.5) adicionais solicitados pelo BNDES para inclusão no respectivo certificado;

3.4.6. Certificado digital internacional SSL EV de propósito específico

3.4.6.1. O certificado digital será utilizado para Front-End do *Open Finance* Brasil, em geral páginas Web, com uso de TLS, que são acessados pelo usuário final. Deverá ser internacional EV (*extended validation*), de acordo com as especificações contidas no portal do *Open Finance* Brasil[2] ou documentação que vier a sucedê-lo;

3.4.6.2. O certificado digital deve ser compatível com navegadores de mercado, utilizados em computadores e dispositivos móveis, para viabilizar um canal seguro para o usuário final no ato de autenticação e uso dos serviços;

[2] Item 5.2.4 https://openfinancebrasil.atlassian.net/wiki/spaces/OF/pages/82313425/PT+Padr+o+de+Certificados+Open+Finance+Brasil+2.0#5.2.-Certificados-ICP-Brasil

3.5. **Lote III: Certificados digitais padrão ICP-Brasil pessoa física (e-CPF)**

3.5.1. Nessa categoria encontram-se os tipos de certificados digitais e-CPF (A3) e e-CPF em nuvem (A3);

3.5.2. A Contratada deverá emitir os certificados digitais tipo A3 em *tokens* (USB físicos) ou na nuvem, conforme a solicitação do BNDES;

3.5.3. Certificados emitidos devem atender o padrão ICP-Brasil e possuir garantia de 3 (três) anos de funcionamento com Windows 10 e Windows 11, ou superior, de 32 e 64 bits (drivers, bibliotecas CSP e PKCS#11 e utilitários de gerenciamento de certificados).

3.5.4. Deverá ser suportada a Interface de Programação de Aplicativos Criptográficos para assinaturas através do Microsoft CryptoAPI.

3.5.5. O certificado digital de cliente pessoa física (e-CPF) não devem possuir limites de assinaturas digitais realizadas.

3.5.6. Os **certificados digitais e-CPF em nuvem (A3)** devem ser fornecido por empresa credenciada como Prestadora de Serviço de Confiança – PSC, nos termos da Resolução nº 132/2017 da ICP-Brasil, para armazenamento de chaves privadas de usuários finais e serviços de assinatura digital;

3.5.6.1. O serviço contratado deve incluir solicitação e emissão de certificados digitais, armazenamento de certificados digitais em *Hardware Security Module* (HSM) e gestão dos certificados digitais;

3.5.6.2. O serviço em nuvem deve ser acessado com uso de identificação do usuário por login, senha e 2º fator de autenticação;

3.5.6.3. Os certificados devem ficar disponível ao usuário 24 horas por dia, 7 dias por semana, podendo ser acessados em *smartphone (Android e iOS) ou computador (Windows e MacOS)*;

3.5.6.4. A CONTRATADA deve disponibilizar todos os softwares necessários para uso do serviço de certificados digitais em nuvem, oferecendo guias de instalação, configuração e uso desses softwares;

3.5.7. A Contratada deverá prestar suporte técnico completo para a resolução de problemas da emissão de certificados, incluindo questões de drivers e de *tokens*.

3.5.8. Sempre que possível, os certificados digitais deverão ser emitidos por site web ou por videoconferência.

3.5.9. Na impossibilidade de emissão do certificado por site web ou videoconferência, a Contratada deverá garantir a execução do serviço de emissão no prazo contratado, disponibilizando postos de atendimento físicos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife, ou realizando visitas técnicas presenciais aos usuários do serviço em qualquer uma das unidades funcionais do BNDES listadas no item 2.

3.5.9.1. A Contratada deverá permitir o agendamento por ambiente Web para atendimento nos seus postos de atendimento.

3.5.9.1. Na ocasião do atendimento presencial, em loja ou no BNDES, o processo de emissão deve ser finalizado com a entrega do token físico ao usuário, contendo o certificado pronto para uso.

3.5.9.2. Essas visitas técnicas presenciais aqui mencionadas não serão consideradas "visitas solicitadas" pelo BNDES e devem ser executadas pela Contratada para garantir a prestação do serviço no prazo contratado e sem custos adicionais para o BNDES.

3.5.10. Renovação de certificado digital e-CPF (A3)

3.5.10.1. A renovação de certificado digital ocorrerá somente durante a vigência contratual e a renovação contemplará uma nova validade pelo mesmo prazo definido na emissão do certificado.

3.5.10.2. Somente serão solicitadas renovações de certificados emitidos previamente pela própria Contratada.

3.5.10.3. A renovação dos certificados digitais e-CPF (A3) deverá, preferencialmente, não demandar um novo fornecimento de dispositivo *token* USB, aproveitando o mesmo *token* do usuário.

3.5.10.4. A renovação dos certificados digitais deverá ser realizada *online,* pelo site da entidade emissora do certificado digital, respeitando a validade do contrato e dentro da validade do certificado original.

3.5.11. Gestão dos tokens no BNDES

3.5.11.1. Visando promover a emissão remota dos certificados via web ou por videoconferência, a Contratada poderá manter, a seu critério, durante a vigência contratual, um estoque de tokens novos sob a guarda do BNDES. A gestão desse tokens será conforme o estabelecido no item 3.9.

3.5.12. Visitas solicitadas

3.5.12.1. Nas emissões dos certificados desse lote, o BNDES pode solicitar, a seu critério, a realização de visitas técnicas presenciais para atendimento de seus usuários. Essas visitas solicitadas devem ser realizadas conforme o item 3.10.

3.6. Lote IV: Certificados digitais (A1) *Open Finance* e SPB

3.6.1. Certificado digital (A1) de Servidor *Open Finance* ICP-Brasil

3.6.1.1. Certificado digital de servidor para o *Open Finance* Brasil, tipo A1, emitido em hierarquia válida da ICP-Brasil, conforme especificações vigentes no portal do Open Finance Brasil[3] ou documentação que vier a sucedê-lo.

3.6.2. Certificado digital (A1) de Cliente Open Finance ICP-Brasil

[3] item 5.2.1 do endereço https://openfinancebrasil.atlassian.net/wiki/spaces/OF/pages/82313425/PT+Padr+o+de+Certificados+Open+Finance+Brasil+2.0#5.2.-Certificados-ICP-Brasil

3.6.2.1. Certificado digital de Aplicação Cliente, tipo A1, emitido em hierarquia válida da ICP-Brasil, conforme especificações vigentes no portal do *Open Finance* Brasil[4] ou documentação que vier a sucedê-lo.

3.6.3. Certificado digital (A1) para Assinatura *Open Finance* ICP-Brasil

3.6.3.1. Certificado digital para assinatura do payload através do JWS (JSON Web Signature), tipo A1 emitido em hierarquia válida da ICP-Brasil, conforme especificações vigentes no portal do *Open Finance* Brasil[5] ou documentação que vier a sucedê-lo.

3.6.4. Certificado digital SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro (A1)

3.6.4.1. Certificados digitais de servidor de ambiente de produção, para uso com o SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro, tipo A1 emitido em hierarquia válida e atual da ICP-Brasil;

3.6.4.2. Certificados digitais de servidor de ambiente de homologação, para uso com o SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro, tipo A1 emitido em hierarquia válida e atual da ICP-Brasil;

3.6.4.3. O Certificado Digital deve atender às especificações da RSFN (Rede do Sistema Financeiro Nacional) definidas pelo Banco Central, conforme informações presentes no Manual de Segurança da SFN[6] e no Manual de Redes da RSFN[7] ou documentação que vier a sucedê-lo.

3.6.5. Visitas solicitadas

3.6.5.1. Nas emissões dos certificados desse lote, o BNDES pode solicitar, a seu critério, a realização de visitas técnicas presenciais para atendimento de seus usuários. Essas visitas solicitadas devem ser realizadas conforme o item 3.10.

3.7. Lote V: Certificados digitais (A1) Módulo de compensação de boletos de pagamento - CMP

3.7.1. Certificados digitais de servidor para uso no Módulo de compensação de boletos de pagamento, criado no âmbito do projeto de Modernização da liquidação da cobrança e operado pela Nuclea (antiga Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP). Devem ser do tipo A1 e emitidos em hierarquia válida e atual da ICP-Brasil;

3.7.2. O Certificado digital deve estar em conformidade com TODAS as exigências técnicas e operacionais do Manual de Integração e Segurança – Módulo de compensação de boletos de pagamento CMP – em sua última versão, da Nuclea (antiga Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP) ou em manual que vier a sucedê-lo.

---

[4] Item 5.2.2 do endereço https://openfinancebrasil.atlassian.net/wiki/spaces/OF/pages/82313425/PT+Padr+o+de+Certificados+Open+Finance+Brasil+2.0#5.2.-Certificados-ICP-Brasil

[5] Item 5.2.3 do endereço https://openfinancebrasil.atlassian.net/wiki/spaces/OF/pages/82313425/PT+Padr+o+de+Certificados+Open+Finance+Brasil+2.0#5.2.-Certificados-ICP-Brasil

[6] https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cedsfn/Manual%20de%20Seguran%C3%A7a%20do%20SFN-v5_05.pdf

[7] https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cedsfn/Manual_de_Redes_do_SFN_Ver_9.2.pdf

3.7.3. Visitas solicitadas

3.7.3.1. Nas emissões dos certificados desse lote, o BNDES pode solicitar, a seu critério, a realização de visitas técnicas presenciais para atendimento de seus usuários. Essas visitas solicitadas devem ser realizadas conforme o item 3.10.

3.8. Lote VI - Certificados digitais padrão ICP-Brasil (A1) servidores e serviços

3.8.1. Certificado digital FGC - Fundo Garantidor de Crédito (A1)

3.8.1.1. Certificados digitais de cliente e servidor para ambiente de produção ou homologação, do tipo A1, emitido em hierarquia válida e atual da ICP-Brasil e campo obrigatório SERIALNUMBER contendo o CNPJ do BNDES para utilização nas integrações com o FGC e o BB (Banco do Brasil);

3.8.1.2. O Certificado Digital deve atender às especificações do "Manual Operacional e Técnico para o Censo", "Manual Operacional e Técnico para o Contribuições" e "Manual para Instituição Associada para a integração com o BB", definidos pelo FGC e pelo BB, disponíveis no portal do FGC a seguir, ou outros que venham a substituí-los:

FGC-Censo[8]
FGC-Contribuições[9]
FGC-BB[10]

3.8.2. Certificado digital Cadastro Positivo (A1)

3.8.2.1. Certificados digitais de servidor para uso no Cadastro Positivo, operado pela Nuclea (antiga Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP), tipo A1, padrão ICP-Brasil;

3.8.2.2. O Certificado Digital deve atender às especificações da RSFN (Rede do Sistema Financeiro Nacional) definidas pelo Banco Central, conforme informações presentes no "Manual de Segurança da RSFN";

3.8.2.3. O Certificado digital deve estar em conformidade com TODAS as exigências técnicas e operacionais do manual técnico da Câmara de Cessão de Crédito – C3 – em sua última versão. A C3 é parte integrante da Nuclea.

3.8.3. Certificado digital Infoconv (A1)

3.8.3.1. Certificados digitais de servidor para uso por empresas ou órgãos da administração pública, que assinam contratos com a Receita Federal e com o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), para utilizarem o Sistema de Informações para Convenentes via *WebServices* (INFOCONV), tipo A1, padrão ICP-Brasil;

---

[8] https://fgc.org.br/backend/upload/media/arquivos/Associadas/CENSO/manualoperacionaletecnicocenso-v111.pdf

9 https://fgc.org.br/backend/upload/media/arquivos/Associadas/Contribuicoes/manualoperacionaletecnicocontribuicoes-v17.pdf

10 https://fgc.org.br/backend/upload/media/arquivos/Associadas/Contribuicoes/manual-para-instituicao-associada-v10-publicado-em-20211207.pdf

3.8.3.2. O Certificado Digital deve atender às especificações do Manual Técnico do Sistema de Informações para Convenentes via WebService definidas pelo SERPRO e RFB.

3.8.4. Visitas solicitadas

3.8.4.1. Nas emissões dos certificados desse lote, o BNDES pode solicitar, a seu critério, a realização de visitas técnicas presenciais para atendimento de seus usuários. Essas visitas solicitadas devem ser realizadas conforme o item 3.10.

3.9. Funcionamento e garantia dos tokens para certificados A3

3.9.1. Os tokens (mídia física) necessários para o armazenamento dos certificados A3 podem ser enviados para o gestor do Contrato do BNDES após a assinatura do contrato

3.9.2. Esse quantitativo será utilizado para emissão de certificados digitais pela Web ou por videoconferência e visa diminuir o número de visitas necessárias para a emissão dos certificados digitais.

3.9.3. O gestor do Contrato do BNDES e o preposto da Contratada poderão acordar a quantidade e a forma de envio e recebimento dos tokens.

3.9.4. As despesas de envio ou recolhimento dos tokens serão de responsabilidade da Contratada.

3.9.5. Caso ocorra falha no processo de emissão ou armazenamento do certificado no token, poderá ser necessária a emissão de outro certificado ou o consumo de um outro token, de acordo com o tipo de falha ocorrida. Exceto em casos de mau uso, a contratada deve garantir a execução do serviço de emissão, contornando as eventuais falhas, sem custos adicionais ao BNDES.

3.9.6. O BNDES efetuará o pagamento do valor contratado do respectivo serviço somente após a conclusão de todo o processo de emissão e armazenamento com sucesso do certificado no token fornecido.

3.9.7. Ao final do contrato, os tokens não utilizados poderão ser recolhidos pela Contratada.

3.9.8. Não havendo o recolhimento dos tokens pela Contratada até o 30º dia corrido após o encerramento do contrato, o BNDES irá fazer o descarte dos equipamentos da forma que entender ser a mais ecologicamente possível, podendo inclusive reutilizá-los.

3.9.9. A solução deverá permitir um número mínimo de 5 (cinco) tentativas consecutivas de uso de PIN sem bloquear o respectivo PIN.

3.9.10.A solução deverá permitir um número mínimo de 5 (cinco) tentativas consecutivas de uso de PUK sem bloquear o respectivo PUK.

3.9.11.A Contratada deverá homologar previamente, junto às equipes do BNDES, a solução de *token* e o software específico para funcionamento com as estações de trabalho do BNDES, em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do BNDES.

3.9.11.1. A Contratada deverá priorizar, durante toda a vigência do contrato, a utilização do mesmo modelo de *token* e *software* homologados.

3.9.11.2. Qualquer alteração na solução de *hardware* e software somente será aceita com uma nova homologação da solução de software e *hardware* junto às equipes do BNDES.

3.9.12. A Contratada deverá prestar efetivo suporte à instalação do software necessário para o funcionamento da solução nas estações de trabalho do BNDES e aos erros encontrados com a solução. A Contratada terá até 1(um) dia útil para iniciar o auxílio do suporte e até 10 (dez) dias úteis para concluir o atendimento.

3.9.13. A garantia deverá ser de, no mínimo, 3 (três) anos contra defeitos de *hardware* ou software para *tokens* dos certificados digitais tipo A3 (Lotes I e III), a contar do recebimento feito pelo BNDES.

3.9.14. Caso o *token* necessite ser substituído ou apresente erro que comprometa o funcionamento do certificado ali armazenado, um novo *token* com certificado deverá ser fornecido, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a partir da data da notificação do BNDES, sem qualquer custo.

3.10. Visitas solicitadas pelo BNDES

3.10.1. As visitas explicitamente solicitadas pelo BNDES objetivam validar presencialmente a documentação para a emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil.

3.10.2. Não há relação de número de visitas e certificados, podendo em uma mesma visita serem validadas várias emissões de certificados como, por exemplo, emissão de certificados e-CNPJ(A3) para 3 empresas do BNDES com 3 cópias de cada certificado, totalizando 9 certificados em uma visita. Essas emissões são sequenciais em um único momento do dia.

3.10.3. As visitas deverão ser realizadas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de solicitação do BNDES, em qualquer uma das unidades funcionais do BNDES listadas no item 2 ou, **em casos de exceção, previstos apenas para a alta administração do BNDES (Presidência e Diretoria), em outros endereços localizados nas capitais do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília**, para entrega dos *tokens* e a emissão dos certificados digitais. As visitas devem ser realizadas em dias úteis entre 9:00h e 18:00h (horário local).

3.10.4. As visitas solicitadas podem ser demandadas somente pelo gestor do contrato no BNDES ou por quem este indicar.

3.10.5. As visitas somente serão demandadas pelo BNDES em casos de exceção, devendo o BNDES seguir a seguinte lista de prioridades para a validação da documentação e assinatura do pedido:

3.10.5.1. Primeiro, por assinatura por certificação digital conforme item 4.8.

3.10.5.2. Segundo, por validação por videoconferência.

3.10.5.3. Por último, a opção da validação por visita presencial solicitada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1. A solicitação de emissão dos certificados será feita ao longo da vigência do Contrato e não há garantia de solicitação para emissão de todo o quantitativo de certificados constantes nessa especificação.

4.2. Ocorrendo eventuais problemas não motivados pelo BNDES, com a Autoridade Certificadora ou com a cadeia de certificação, que provoquem a revogação prevista ou planejada de qualquer certificado emitido para o BNDES, a Contratada deverá comunicar o BNDES antecipadamente e reemitir ou substituir qualquer certificado por outro novo, respeitando o prazo de até 10 (dez) dias corridos antes do evento de revogação, sem ônus adicionais para o BNDES.

4.3. Em caso de revogação inesperada, por problemas não motivados pelo BNDES, os certificados atingidos deverão ser reemitidos ou substituídos em um prazo de até 2 (dois) dias corridos, contados a partir data do evento de revogação e antes da data de publicação da LCR (Lista de Certificados Revogados) da respectiva AC.

4.4. A Contratada deverá informar ao BNDES, antecipadamente, quais os procedimentos de agendamento para validação e emissão dos certificados, seja presencial ou por videoconferências, bem como, a relação dos documentos necessários para a emissão dos certificados digitais de cada tipo.

4.5. A contratada deverá emitir certificados nas cadeias de certificação em conformidade com as regras de funcionamento da ICP-Brasil estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

4.5.1. Na eventualidade de atualização das cadeias de certificados digitais que impactem o seu funcionamento, a Contratada deverá emitir os novos certificados na nova estrutura sem custo adicional para o BNDES.

4.6. O BNDES irá enviar previamente à Contratada cópia eletrônica da documentação necessária para emissão dos certificados digitais e a Contratada terá prazo de até 5 (cinco) dias úteis para análise da documentação e agendamento da validação para emissão dos certificados;

4.6.1. A Contratada deve validar os documentos enviados pelo BNDES previamente à emissão dos certificados **e garantir que não há pendência documental ou de entendimento processual ou documental junto à Autoridade de Registro (AR)** evitando embaraços administrativos para o BNDES no momento da emissão dos certificados.

4.7. A Contratada deve disponibilizar procedimento com **passo-a-passo para o pedido e a emissão de cada tipo de certificado digital**, inclusive com os comandos para gerar os arquivos de pedidos (arquivo com informações de uma requisição de certificado - .csr) quando necessários, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato.

4.8. O processo de validação e a assinatura dos certificados padrão ICP-Brasil tipo (A1), sempre que a legislação permitir, deve ser realizado por assinatura com e-CPF (A3) do responsável pelo BNDES ou pelo responsável pelo BNDES perante a Receita Federal do Brasil, conforme o tipo de certificado, sem a necessidade de validação presencial ou por videoconferência.

4.9. A Contratada emitirá os certificados digitais do tipo A1, em até 5 (cinco) dias úteis após a coleta das assinaturas necessárias à emissão do certificado em questão.

4.10. A Contratada poderá subcontratar, sem prejuízo de suas responsabilidades contratuais e legais e mediante prévia e expressa anuência do Contratante, parcelas acessórias da

execução dos serviços, tais como a validação presencial de certificados digitais nas localidades onde não dispuser dos meios necessários, sendo vedada a subcontratação total do objeto.

4.11. A Contratada poderá se utilizar de Autoridades de Registro e/ou Autoridade Certificadora, com quem possua acordos operacionais firmados para este fim, respeitadas todas as condições contratuais e a regulamentação definida pelo ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

4.12. A Contratada poderá utilizar uma Autoridade Certificadora internacional para emissão de certificados de validade internacional.

4.13. Certificados internacionais SSL para uso em servidores Web com SSL devem ser emitidos em até 5 dias úteis após a solicitação do BNDES.

4.14. Os tempos para atendimento são sumarizados nas tabelas abaixo:

Tabela 8- Prazos de execução

Atividades gerais da contratada	Tempo para atendimento (dias úteis)	Item
Validar documentos e agendar emissão	Até 5 dias	4.6
Realizar visita	Até 5 dias	3.10.3
Emitir certificados SSL internacional após validação	Até 5 dias	4.13
Emitir certificado A1 ou A3 após a validação	Até 5 dias	4.9

Tabela 9 - Prazos administrativos

Atividades gerais da contratada	Tempo para atendimento (dias ÚTEIS)	Item
Disponibilizar procedimento	Até 5 dias	4.7
Homologar o *token*	Até 5 dias	3.9.11
Iniciar atendimento / suporte a instalação de software	Até 1 dia	3.9.12
Terminar atendimento / suporte a instalação de software	Até 10 dias	3.9.12
Substituir token	Até 10 dias	3.9.14
Atividades gerais da contratada	**Tempo para atendimento (dias CORRIDOS)**	**Item**
Reemitir certificado por revogação planejada	Até 10 dias antes da revogação	4.2
Reemitir certificado por revogação inesperada	Até 2 dias após revogação	4.3

4.15. Os certificados ICP-Brasil devem ser emitidos em hierarquias válidas e atuais, cabendo à Contratada qualquer substituição que se faça necessária devido a substituição, atualização ou revogação de hierarquia ou cadeia de certificados, sem custos ao BNDES.

4.16. As características técnicas descritas para todos os certificados solicitados neste documento são as características mínimas que devem ser atendidas pelas **LICITANTES**. Assim sendo, podem ser oferecidos certificados equivalentes ou superiores, desde que compatíveis com os requisitos destas especificações **e com o correto funcionamento dos processos de certificação digital**.

5. REQUISITOS DA PROPOSTA

5.1. Cada **LICITANTE** deverá cotar, em valores unitários e globais, para o(s) lote (s) em que queira competir, os serviços do objeto da licitação, de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

5.2. A Proposta de Preços deverá conter obrigatoriamente os seguintes itens abaixo relacionados:

5.2.1. Descrição clara do **Lote do OBJETO** a que se refere.

5.2.2. Identificação da **LICITANTE**: nome, endereço completo, CEP e CNPJ.

5.2.3. Identificação do responsável, com seu CPF e e-mail.

5.2.4. Data e assinatura do responsável.

5.2.5. Prazo de validade da proposta.

5.2.6. Planilhas com as cotações, **conforme modelo disponibilizado junto ao edital**.

5.3. Deverá ser apresentada uma Proposta de Preços **para cada LOTE** de interesse da **LICITANTE**.

5.4. Os preços deverão ser preenchidos **obrigatoriamente** conforme o respectivo modelo de planilha disponibilizado, cabendo à equipe do **BNDES,** responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela **LICITANTE**.

5.5. As descrições constantes nos modelos de planilhas de preços, estão apresentadas sob forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta às respectivas especificações neste documento, para a correta definição do material, equipamentos e serviços a serem fornecidos.

5.6. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

5.7. A **Proposta de Preço** para cada **LOTE** deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

5.8. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 dias corridos, a partir da data de abertura das propostas.

5.9. O valor global da proposta comercial corresponderá ao somatório dos preços globais dos serviços de certificado digital e visitas solicitadas, conforme a Planilha de Formação de Preços disponibilizada em arquivo digital no formato Excel.

5.10. As **LICITANTES** **não poderão alterar a estrutura das planilhas** de formação de preços sem anuência do BNDES.

5.11. Serão exigidos, para **aceitação de cada proposta**, os seguintes requisitos:

5.11.1. **Planilha de preços**, conforme modelo de planilha fornecido por arquivo digital em formato Excel junto ao Edital;

5.11.2. Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas, conforme modelo definido no Edital

5.12. Como condição para aceitação da proposta, a equipe técnica que dará suporte à licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar diligência com vistas à comprovação das características técnicas exigidas.

5.13. Comprovação que está credenciada como Autoridade Certificadora ou como Autoridade de Registro no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – disponível em https://estrutura.iti.gov.br/.

6. AJUSTES DE PAGAMENTO

6.1. O descumprimento dos prazos estabelecidos na Tabela 8- Prazos de execução do item 4.14 sujeitará a CONTRATADA a redução de 5% do valor na fatura do certificado por dia útil de atraso, limitada ao valor máximo de 30% de ajuste de pagamento na fatura do respectivo mês. Ultrapassado esse limite máximo a CONTRATADA estará sujeita, além do ajuste de pagamento, à aplicação das penalidades previstas no item 7.

6.2. Os ajustes estabelecidos no item 6.1 serão comunicados à **CONTRATADA** pelo **BNDES**, antes da emissão da respectiva fatura.

6.3. Os prazos máximos estipulados poderão ser estendidos pelo Gestor do Contrato, desde que motivadamente e sendo devidamente registrado nos documentos de acompanhamento do contrato.

6.4. A contagem do tempo poderá ser interrompida com a anuência do **BNDES**, desde que solicitada de forma justificada pela **CONTRATADA** e aprovada pelo **BNDES**.

6.5. A extensão do tempo de atendimento do chamado poderá ser autorizada, a critério do **BNDES**, também após justificativas formais da **CONTRATADA**.

7. PENALIDADES

7.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo **BNDES** ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e / ou legais, sem motivo justificado, a(s) **CONTRATADA(S)** ficarão sujeitas às seguintes penalidades:

7.1.1. Advertência;

7.1.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a critério da autoridade competente do **BNDES**, em razão de qualquer descumprimento das obrigações contratuais; e

7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

7.2. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou de crédito existente no **BNDES** em relação à respectiva **CONTRATADA**. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

7.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, serão assegurados à **CONTRATADA** em questão o contraditório e a ampla defesa.

7.4. O somatório de todas as penalidades aplicadas em razão do item 7.1 acima estará limitado a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante toda a vigência contratual.

7.5. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão do CONTRATO pelo **BNDES**, nas hipóteses legalmente previstas e conforme estabelecido no mesmo.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1. A vigência dos Contratos será de 60 (sessenta) meses, contados a partir de 14/12/2023 ou da data de assinatura do contrato, o que ocorrer por último.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. Até o quinto dia útil do mês subsequente ao da emissão do(s) certificado(s) deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato do BNDES, relatório contendo a listagem de certificados emitidos e visitas realizadas no mês. Neste momento o objeto será recebido provisoriamente, através da emissão de Termo de Recebimento Provisório, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas no Termo de Referência, no Contrato e em seus demais anexos. Verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:

9.1.1. A Contratada será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em prazo a ser definido na convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade;

9.1.2. Realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas pelo BNDES, será emitido novo Termo de Recebimento Provisório, sendo realizada, em seguida, nova avaliação de conformidade pelo BNDES; e

9.1.3. Não realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou parcialmente, podendo o Contrato ser rescindido pelo BNDES, sem prejuízo da instauração de procedimento punitivo para a aplicação de penalidade.

9.2. Verificado o atendimento das especificações, condições e obrigações previstas neste Anexo, no Contrato e seus demais anexos, o BNDES receberá definitivamente o objeto, através da emissão de Termo de Recebimento Definitivo, sendo observado que o recebimento definitivo do objeto:

9.2.1. Constitui condição indispensável para o pagamento do valor ajustado; e

9.2.2. Não exclui a responsabilidade do Contratado por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos bens entregues e/ou dos serviços realizados.

9.3. De posse do Termo de Recebimento Definitivo, a(s) Contratada(s) poderá(ão) emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao objeto recebido.

9.4. Deverão ser emitidas Notas Fiscais/Faturas separadas para a emissão de certificados digitais e as visitas destinadas à emissão dos certificados digitais.

9.5. O pagamento a ser efetuado fica atrelado à quantidade de certificados emitidos e às visitas realizadas.

9.6. As faturas serão analisadas pelo Gestor do contrato ou por membros da Equipe Técnica do BNDES, sob sua supervisão.

10. REAJUSTE

10.1. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI

11. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA(S) CONTRATADA(S)

11.1. Além das demais obrigações estipuladas no Contrato ou estabelecidas em lei, constituem, ainda, obrigações da Contratada:

11.1.1. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa pelo respectivo objeto contratado, não podendo, em qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas ocorridos na execução do serviço.

11.1.2. Indicar um profissional para a função de preposto da CONTRATADA, sendo este seu interlocutor junto ao BNDES para os assuntos relativos ao cumprimento das obrigações contratuais, e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado pelo BNDES.

11.1.2.1. **É responsabilidade do preposto**:

11.1.2.1.1. Acompanhar o ciclo de vida da emissão dos certificados;

11.1.2.1.2. Orientar no acesso aos sistemas de pedidos de certificados;

11.1.2.1.3. Orientar na geração de pedidos de certificados, tanto no processo de criação do arquivo (*.csr) quanto nas ferramentas ou consoles de pedidos da Contratada;

11.1.2.1.4. Informar a documentação necessária para a validação do certificado;

11.1.2.1.5. Orientar na resolução de pendências da validação da documentação;

11.1.2.1.6. Prover o agendamento solicitado pelo BNDES;

11.1.2.1.7. Interagir com a Autoridade de Registro para sanar pendências ou dúvidas;

11.1.2.1.8. Auxiliar no processo de *download* ou recebimento dos certificados;

11.1.2.1.9. Interagir com autoridades de emissão de certificados internacionais, apenas no lote II - Certificados internacionais SSL para uso em servidores Web com SSL, 1.3. e;

11.1.2.1.10. Garantir que os prazos estabelecidos no item 4.14 sejam cumpridos.

11.1.3.A Contratada deverá informar o telefone direto e e-mail para comunicação com o preposto em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.

11.1.4.Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais e demais informações, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, sendo vedada a divulgação das informações obtidas a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

11.1.5.Apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante), cuja minuta é apresentada no Edital, assinado por seus representantes legais;

11.1.6.Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior desta Cláusula;

11.1.7.Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES;

11.1.8.Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado;

11.1.9.Responder pelos danos comprovadamente causados ao BNDES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto contratado. A fiscalização ou o acompanhamento do BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da CONTRATADA;

12. **VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO**

12.1.O valor global máximo estimado para a contratação é R$ 1.664.350,90 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e noventa centavos), distribuídos conforme a seguir:

- Lote I: Até R$ 55.972,40 (cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos);
- Lote II: Até R$ 229.782,00 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais);
- Lote III: Até R$ 1.112.247,50 (um milhão, cento e doze mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos);
- Lote IV: Até R$ 107.179,00 (cento e sete mil, cento e setenta e nove reais);
- Lote V: Até R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais); e
- Lote VI: Até R$ 114.370,00 (cento e quatorze mil, trezentos e setenta reais).

12.2.Os valores unitários estimados detalhados nas tabelas a seguir serão os máximos admitidos no certame:

12.3.**LOTE I: Certificados digitais padrão ICP-Brasil (A1 e A3) servidores e serviços**

Tabela 10- Estimativa lote I

Id	Descrição do certificado	Quantidade	Valor unitário	Valor total do Id (Quantidade x Valor unitário)
1	Certificado digital e-Social (A1)	Até 40	R$ 208,31	R$ 8.332,40
2	Certificado digital e-CNPJ (A3)	Até 120	R$ 369,50	R$ 44 340,00
3	Visitas solicitadas	Até 30	R$ 110,00	R$ 3.300,00
		Valor total global ==>		**R$ 55.972,40**

12.4. LOTE II: Certificados internacionais SSL para uso em servidores Web

Tabela 11- Estimativa lote II

Id	Descrição do certificado	Quantidade	Valor unitário	Valor total do Id (Quantidade x Valor unitário)
1	Certificado digital internacional SSL OV *Wildcard*	Até 30	R$ 2.128,30	R$ 63.849,00
2	Certificado digital internacional SSL OV de propósito específico	Até 100	R$ 654,53	R$ 65.453,00
3	*SAN (subject alternative name)* para certificado digital internacional SSL OV	Até 140	R$ 375,00	R$ 52.500,00
4	Certificado digital SSL EV de propósito específico	Até 20	R$ 2.399,00	R$ 47.980,00
		Valor total global ==>		R$ 229.782,00

12.5. LOTE III: Certificados digitais padrão ICP-Brasil pessoa física

Tabela 12- Estimativa lote III

Id	Descrição do certificado	Quantidade	Valor unitário	Valor total do Id (Quantidade x Valor unitário)
1	Certificado digital e-CPF (A3)	Até 1.500	R$ 254,00	R$ 381.000,00
2	Certificado digital e-CPF em nuvem (A3)	Até 2.500	R$ 204,95	R$ 512.375,00
3	Renovação certificado digital e-CPF (A3)	Até 750	R$ 260,63	R$ 195.472,50
4	Visitas solicitadas	Até 60	R$ 390,00	R$ 23.400,00
		Valor total global ==>		**R$ 1.112.247,50**

12.6. LOTE IV: Certificados digitais *Open Finance* e SPB (A1)

Tabela 13- Estimativa lote IV

Id	Descrição do certificado	Quantidade	Valor unitário	Valor total do Id (Quantidade x Valor unitário)
1	Certificado digital SSL de Servidor ICP Brasil (A1)	Até 15	R$ 1.705,60	R$ 25.584,00
2	Certificado digital SSL de Cliente ICP-Brasil (A1)	Até 10	R$ 1.650,00	R$ 16.500,00
3	Certificado digital para Assinatura ICP-Brasil (A1)	Até 10	R$ 1.967,50	R$ 19.675,00
4	Certificado digital SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro (A1)	Até 20	R$ 1.881,00	R$ 37.620,00
5	Visitas solicitadas	Até 20	R$ 390,00	R$ 7.800,00
		Valor total global ==>		**R$ 107.179,00**

12.7. LOTE V: Certificado digital Módulo de compensação de boletos de pagamento - CMP (A1)

Tabela 14- Estimativa lote V

Id	Descrição do certificado	Quantidade	Valor unitário	Valor total do Id (Quantidade x Valor unitário)
1	Certificado digital Módulo de compensação de boletos de pagamento - CMP (A1)	Até 20	R$ 1.890,00	R$ 37.800,00
2	Visitas solicitadas	Até 10	R$ 700,00	R$ 7.000,00
		Valor total global ==>		R$ 44.800,00

12.8. LOTE VI: Certificados digitais padrão ICP-Brasil (A1) servidores e serviços

Tabela 15 - Estimativa lote VI

Id	Descrição do certificado	Quantidade	Valor unitário	Valor total do Id (Quantidade x Valor unitário)
1	Certificado digital FGC - Fundo Garantidor de Crédito (A1)	Até 20	R$ 1.890,00	R$ 37.800,00
2	Certificado digital Cadastro Positivo (A1)	Até 20	R$ 1.883,00	R$ 37.660,00
3	Certificado digital Infoconv (A1)	Até 20	R$ 1.750,50	R$ 35.010,00
4	Visitas solicitadas	Até 10	R$ 390,00	R$ 3.900,00

Valor total global ==>	R$ 114.370,00

13. MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem certificado digital e aplicação de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução	Período sem certificado digital e aplicação de penalidades	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem certificado digital.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento dete minado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da taxa de câmbio	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico- Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

14. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS

Referência: *(número da Licitação)*

Data: __ /__ /20__

Empresa: (nome da Licitante)

Declaro, na qualidade de representante legal da empresa _____, que a proposta comercial referente ao pregão ____/_____ atende a todos os prazos, requisitos e especificações do Termo de Referência (ANEXO I) do edital.

_____ (nome e assinatura) _____

Nome completo, telefone e e-mail

ANEXO II – PROPOSTAS COMERCIAIS

AO
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 13-2023
Processo:
Modalidade: MENOR PREÇO GLOBAL
Data da negociação: 02/01/2024 às 15h
Negociação: 30165

Licitante: SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A.
CNPJ: 09.461.647/0001-95
Inscrição Estadual: 10.427.182-5 **Inscrição Municipal:** 247.8234
Endereço: R DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA, N° 62, QUADRAF 17 LOTE 27, SETOR SUL, Goiânia – GO, CEP 74.083-012
Fone: (62) 4000-1807 **E-mail:** licitacoes@soluti.com.br
Banco: 001-Banco do Brasil S/A. **Agência nº** 3.311-1 **Conta Corrente nº** 22.500-2
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência nº** 4520 **OP:** 003 **Conta Corrente:** 410-6
Banco: Bradesco **Agência n°:** 3351-0 **Conta Corrente n°**: 8651-7

Representante Legal: Isabella Cristina Borges de Siqueira, brasileira, [redacted], Assistente Administrativo, procuradora, CPF: [redacted] e RG [redacted].

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

Matriz: SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A.
CNPJ: 09.461.647/0001-95
Endereço: R DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA, N° 62, QUADRAF 17 LOTE 27, SETOR SUL, Goiânia – GO, CEP 74.083-012

PROPOSTA COMERCIAL

DO OBJETO: contratação de serviços continuados para emissão de certificados digitais de clientes e servidores.

LOTE 04

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Certificado digital SSL de Servidor ICP-Brasil, A1.	15	R$ 500,00	R$ 7.500,00
02	Certificado digital SSL de Cliente (transporte) ICP-Brasil A1.	10	R$350,00	R$3.500,00

03	Certificado Digital para Assinatura ICP-Brasil A1.	10	R$350,00	R$3.500,00
04	Certificado digital SPB – Sistema de Pagamentos Brasileiro A1.	20	R$500,00	R$10.000,00
05	Visitas	20	R$20,00	R$400,00
Valor total: Vinte e quatro mil e novecentos reais.				**R$ 24.900,00**

- **Marca da Certificado:** AC SOLUTI – ICP-Brasil;

O Licitante Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S.A declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.
Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.
Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S.A informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Dados da Autoridade competente que assinará o Contrato:
Nome: Isabella Cristina Borges de Siqueira
Cargo: Procuradora
Documento de Identidade: nº [redacted]
CPF nº [redacted]
Residente e domiciliado em: Goiânia-GO

FICHAS CADASTRAIS DO CONTRANTE PARA POSSIVEL ASSINATURA DO CONTRATO:

Preencher link com as informações do fiscal do contrato/financeiro e informações de faturamento:

- https://soluti.movidesk.com/form/7655/.

Link para solicitação de entrega e envio do anexo do empenho, ordem de fornecimento ou autorização de compra:

- https://soluti.movidesk.com/form/7653/.

Goiânia, 02 de janeiro de 2.024

.

Atenciosamente,

[redacted]

Isabella Cristina Borges de Siqueira
Procuradora
09.464.647/0001-95

09.461.647/0001-95
SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA
Av. 136 nº 797 Qd.F44 Lt.36E Sl. 1003A e 1004A
Cond. New York - St. Sul CEP: 74.093-250
GOIÂNIA - GO

AO
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

REFERENTE:
Pregão Eletrônico N.º: 13-2023
Processo:
Modalidade: MENOR PREÇO GLOBAL
Data da negociação: 02/01/2024 às 15h
Negociação: 30165

Licitante: SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A.
CNPJ: 09.461.647/0001-95
Inscrição Estadual: 10.427.182-5 **Inscrição Municipal:** 247.8234
Endereço: R DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA, N° 62, QUADRAF 17 LOTE 27, SETOR SUL, Goiânia – GO, CEP 74.083-012
Fone: (62) 4000-1807 **E-mail:** licitacoes@soluti.com.br
Banco: 001-Banco do Brasil S/A. **Agência nº** 3.311-1 **Conta Corrente nº** 22.500-2
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência nº** 4520 **OP:** 003 **Conta Corrente:** 410-6
Banco: Bradesco **Agência n°:** 3351-0 **Conta Corrente n°**: 8651-7

Representante Legal: Isabella Cristina Borges de Siqueira, brasileira, [redacted], Assistente Administrativo, procuradora, CPF: [redacted] e RG [redacted].

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):

Matriz: SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A.
CNPJ: 09.461.647/0001-95
Endereço: R DONA GERCINA BORGES TEIXEIRA, N° 62, QUADRAF 17 LOTE 27, SETOR SUL, Goiânia – GO, CEP 74.083-012

PROPOSTA COMERCIAL

DO OBJETO: contratação de serviços continuados para emissão de certificados digitais de clientes e servidores.

LOTE 05

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Certificado digital Módulo de compensação de boletos de pagamento – CMP A1.	20	R$ 1.750,00	R$ 35.000,00
02	Visitas	10	R$20,00	R$200,00

Valor total: Trinta e cinco mil e duzentos reais	R$ 35.200,00

➢ **Marca da Certificado:** AC SOLUTI – ICP-Brasil;

O Licitante Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S.A declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, o Licitante Soluti Soluções em Negócios Inteligentes S.A informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Dados da Autoridade competente que assinará o Contrato:
Nome: Isabella Cristina Borges de Siqueira
Cargo: Procuradora
Documento de Identidade: nº [redacted]
CPF nº [redacted]
Residente e domiciliado em: Goiânia-GO

FICHAS CADASTRAIS DO CONTRANTE PARA POSSIVEL ASSINATURA DO CONTRATO:

Preencher link com as informações do fiscal do contrato/financeiro e informações de faturamento:

➢ https://soluti.movidesk.com/form/7655/.

Link para solicitação de entrega e envio do anexo do empenho, ordem de fornecimento ou autorização de compra:

➢ https://soluti.movidesk.com/form/7653/.

Goiânia, 02 de janeiro de 2.024

Atenciosamente,

[redacted]

Isabella Cristina Borges de Siqueira
Procuradora
09.464.647/0001-95

09.461.647/0001-95
SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA
Av. 136 nº 797 Qd.F44 Lt.36E Sl. 1003A e 1004A
Cond. New York - St. Sul CEP: 74.093-250
GOIÂNIA - GO

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem certificado digital e aplicação de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem certificado digital e aplicação de penalidades.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem certificado digital.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da taxa de câmbio	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico- Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

SOLUTI – SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, com sede na Rua Dona Gercina Borges Teixeira, n° 62, Quadra F 17, Lote 27, Setor Sul, Goiânia – GO, CEP 74.083-012, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 09.461.647/0001-95, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 027/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 027/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 027/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 027/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial, dado pessoal a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 027/2024, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA
O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA
O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais que tiver acesso em razão de seu relacionamento com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.
   a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e
b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA OITAVA
As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA NONA
O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 027/2024.

DE ACORDO,

RESPONSÁVEL

ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS

_____ (*identificação – Nome e CPF)* _____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, compromete-se, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 027/2024, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por empresa que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 027/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham a ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 027/2024, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 027/2024, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial e dados pessoais a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA
O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA
O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais a que tiver acesso em razão do Contrato OCS nº 027/2024, com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento fundamentar-se em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, observando a Política Corporativa de Proteção de Dados Pessoais do Sistema BNDES (PCPD) e a Politica Corporativa de Segurança da Informação do Sistema BNDES (PCSI), ambas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao

exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, prontamente, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

CLÁUSULA SÉTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 027/2024, e abrangem as informações presentes e futuras.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20____.

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: ISABELLA CRISTINA BORGES DE SIQUEIRA, 702.***.***-**, assinado em: 29/01/2024
Papel: Representante Legal da Empresa

Assinado por: DENISE MARIA SAMPAIO ANDRADE NOVAES SOUZA, 014.***.***-**, assinado em: 29/01/2024
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 2

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 29/01/2024
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha 1

Assinado por: HERILMAR POMPERMAYER FREIRE, 001.***.***-**, assinado em: 29/01/2024
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 30/01/2024
Função: Superintendente
Papel: Superintendente BNDES